Veidotāju partnerības līgums

Pamatlīgums — Vidfluencer Šis veidotāju partnerības līgums ("Līgums") ir noslēgts starp:

1. Aryan Khan un Jonathan Neill, kas tirgojas kopā kā Vidfluencer, parasta personālsabiedrība, kas darbojas vidfluencer.io ("Uzņēmums", "mēs", "mēs"); un

2. Persona, kas norādīta tālāk sniegtajā informācijā par veidotāju (“Radītājs”, “jūs”). Tas stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas puses.

Informācija par veidotāju

Pirms parakstīšanas aizpilda Radītājs. Lūdzu, aizpildiet katru lauku, kas atzīmēts ar * (izmantojiet "N/A", ja tas neattiecas). Mēs nevaram sākt darbu, kamēr tie nav pabeigti.

Pilns juridiskais vārds*
Jūsu vārds, kā norādīts jūsu ID

Radītāja/kanāla nosaukums
Vārds, ar kuru publicējat ziņas, ja tas atšķiras

Kontakta e-pasts*
Izmanto darījumiem, maksājumiem un oficiāliem paziņojumiem

Adrese*
Jūsu mājas vai uzņēmuma adrese

Dzīvesvietas valsts *
Nepieciešams nodokļu un reklāmas noteikumiem

Sociālie kanāli un rokturi *
piem. TikTok, YouTube, Instagram saites

PayPal e-pasts *
Kur tiks nosūtīti jūsu maksājumi

PVN numurs
Tikai tad, ja esi PVN maksātājs

Vecums * (atzīmējiet vienu): [ ] Man ir 18 gadi vai vairāk [ ] Esmu jaunāks par 18 gadiem (beigās jāparakstās arī vecākam vai likumīgajam aizbildnim)

1. Attiecību mērķis un būtība

Uzņēmums 1.1 izmanto pakalpojumu, kas savieno satura veidotājus ar zīmola partnerību un lietotāju radīta satura (UGC) iespējām.

Uzņēmums 1.2 nav talantu pārvaldības aģentūra. Uzņēmums nepārvalda, nevada un nekontrolē veidotāja kanālus, satura stratēģiju vai zīmolu ārpus konkrētajiem darījumiem, ko tas veicina saskaņā ar šo Līgumu.

1.3 Šis Līgums nerada nodarbinātības, aģentūras (izņemot tālāk aprakstīto konkrēto darījumu atvieglošanu), partnerības vai kopuzņēmuma attiecības. Creator vienmēr ir neatkarīgs darbuzņēmējs un neatkarīgi izlemj, vai pieņemt, noraidīt vai apspriest jebkuru iespēju.

1.4 Šis Līgums nav ekskluzīvs. Satura veidotājs var brīvi meklēt un pieņemt zīmolu darījumus neatkarīgi vai ar citu pušu starpniecību. Sabiedrības komisijas maksa (3. sadaļa) attiecas tikai uz darījumiem, kurus Uzņēmums veic, apspriež vai būtiski veicina.

Maksājuma veids * Bankas pārskaitījums / Wise (izvēlieties vienu)

Maksājuma informācija:
Maksājuma veids * PayPal / bankas pārskaitījums / Wise (izvēlieties vienu)

Maksājuma informācija:

2. Uzņēmuma sniegtie pakalpojumi

Uzņēmums 2.1: • identificēs un prezentēs Creator atbilstošu zīmolu partnerību un UGC iespējas; • vienoties par darījuma noteikumiem veidotāja vārdā, ja veidotājs to lūdz; un • izdod darījumam raksturīgu papildinājumu katrai zīmola partnerībai (sk. 4. sadaļu).

2.2 No Creator par šiem pakalpojumiem netiek iekasēta avansa maksa.

Uzņēmums 2.3 paziņos Creator, ar kuru zīmolu tas piedāvā iepazīstināt Creator, un kopīgos informāciju par veidotāju ar zīmolu tikai tad, kad veidotājs būs piekritis.

Uzņēmumam 2.4 nav tiesību parakstīt kaut ko Creator vārdā vai saistīt Creator ar darījumu. Radītājam ir saistošs tikai darījuma papildinājums, ko veidotājs ir parakstījis.

3. Komisija

3.1 likme. Uzņēmums iekasē komisijas maksu 20% apmērā no Darījuma maksas par jebkuru darījumu, ko Uzņēmums iegūst, ievieš vai materiāli veicina satura veidotājam, tostarp zīmolu partnerattiecības, UGC līgumi, sponsorēšana un saistītie darījumi ("Uzņēmuma darījums"). “Maksa par darījumu” ir kopējā summa, ko zīmols saskaņā ar darījumu maksā vai jāmaksā satura veidotājam, izņemot PVN, kā norādīts darījuma papildinājumā.

3.2 Kad tas ir nopelnīts. Komisija tiek nopelnīta tikai tad, kad darījums ir veiksmīgi nodrošināts, un, ja vien darījuma papildinājumā nav norādīts citādi, tā tiek aprēķināta no maksājumiem, ko veidotājs faktiski saņēmis no zīmola. Ja nav darījuma, nav arī maksas.

3.3 Kas maksā un kā. Katrā darījuma papildinājumā būs norādīta komisijas maksas likme un summa, kā arī tas, vai tā tiek ieturēta pirms līdzekļu izmaksāšanas satura veidotājam, atsevišķi rēķina veidotāja vai arī zīmols. Ja zīmols uzņēmumam maksā arī komisijas maksu par to pašu darījumu, tas tiks norādīts darījuma papildinājumā, un uzņēmums neiekasēs no veidotāja komisijas maksu par šo darījumu, ja vien darījuma papildinājumā nav skaidri norādīts, ka abi ir piemērojami.

3.4 Atjaunojumi un paplašinājumi. Jebkura Uzņēmuma darījuma ar to pašu zīmolu atjaunošana vai pagarināšana, par ko ir panākta vienošanās 6 mēnešu laikā no dienas, kad uzņēmums pirmo reizi iepazīstināja veidotāju ar šo zīmolu, tiek uzskatīts par uzņēmuma darījumu, un tiek piemērota komisijas maksa. Atjaunošana vai pagarināšana, par kuru panākta vienošanās pēc tam, bez uzņēmuma līdzdalības, tiek uzskatīta par satura veidotāju, kurš neatkarīgi iegūst iespēju, un komisijas maksa netiek piemērota.

3.5 neatkarīgi darījumi. Nekāda komisijas maksa netiek piemērota darījumiem, kurus veidotājs iegūst pilnīgi neatkarīgi, bez uzņēmuma ievada vai materiālas līdzdalības.

3.6 Neapiešana. 6 mēnešus no dienas, kad uzņēmums pirmo reizi iepazīstina Creator ar zīmolu, veidotājs nedarbosies ar šo zīmolu, izmantojot citu kanālu, lai izvairītos no komisijas maksas.

3.7 Puses vienojas, ka komisijas maksa uz laiku par atjaunotiem vai pagarinātiem darījumiem ir saprātīga un samērīga Uzņēmuma likumīgo interešu aizsardzība attiecībā uz tā veiktajiem ievadiem, un tās apjoms vai ilgums nepārsniedz šim nolūkam nepieciešamo.

4. Atsevišķu darījumu papildinājumi

4.1 Katrs uzņēmuma veicinātais zīmola darījums tiks ierakstīts atsevišķā, rakstiskā darījuma papildinājumā, ko parakstījis veidotājs. Katrā papildinājumā tiks norādīts: zīmola nosaukums, piegādes, satura specifikācijas, piešķirtās lietošanas tiesības, jebkurš ekskluzivitātes periods, darījuma maksa, komisijas maksa (skatiet 3.3 punktu), kas un kad maksā Creator, termiņus un zīmola prasības.

4.2 Ja Darījuma papildinājums ir pretrunā ar šo Līgumu, tas attiecas uz Darījuma papildinājumu, bet tikai uz šo konkrēto darījumu.

4.3 Neviens zīmola līgums nav saistošs satura veidotājam, kamēr satura veidotājs nav izskatījis un parakstījis attiecīgo darījuma papildinājumu.

5. Apmaksas noteikumi

5.1 Katrā darījuma papildinājumā būs norādīts, vai zīmols maksā tieši Creator vai uzņēmumam.

5.2 Ja uzņēmums saņem naudu par veidotāju, uzņēmums veido Radītāja daļu un to maksā ar PayPal (ja vien rakstiski nav panākta vienošanās par citu metodi) 7 dienu laikā pēc naudas līdzekļu saņemšanas, ja vien darījuma papildinājumā nav norādīts cits laika grafiks. Uzņēmums sniegs Creator īsu paziņojumu, kurā būs norādīta saņemtā summa un jebkādi atskaitījumi.

5.3 Katra puse sedz savas maksājumu maksas, ja vien darījuma papildinājumā nav norādīts citādi.

5.4 Creator ir pilnībā atbildīgs par savām nodokļu saistībām. Uzņēmums veidotāja vārdā neietur nodokli.

6. Satura veidotāja apstiprinājumi un rīcības kodekss

6.1 veidotājs apstiprina, ka detalizētā informācijā par veidotāju sniegtā informācija ir precīza, ka veidotājs var brīvi noslēgt šo Līgumu un ka veidotājs ir 18 gadus vecs vai vecāks vai ka viens no vecākiem vai likumīgais aizbildnis ir parakstījis šo līgumu tālāk.

6.2 Veidojot saturu saskaņā ar jebkuru darījuma papildinājumu, veidotājs piekrīt:

- (a) piegādāt saturu, kas atbilst Darījuma papildinājumā norādītajām specifikācijām un termiņiem;
- (b) saglabā pilnīgu radošo kontroli pār formātu, stilu un piegādi, ja gala saturs atbilst zīmola noteiktajām prasībām;
- c) skaidri jāatklāj apmaksātas partnerības saskaņā ar piemērojamajiem reklamēšanas noteikumiem (piemēram, ASA/CAP Code, CMA guidance, FTC guidance vai līdzvērtīgs satura veidotāja valstī), tostarp redzama #ad, #sponsored vai “apmaksātas partnerības” etiķete;
- (d) nesniegt maldinošu informāciju par zīmolu, tā produktu vai uzņēmumu un neizvirzīt nepatiesus, maldinošus vai nepamatotus apgalvojumus;
- (e) neizmantot kadrus, mūziku, attēlus vai citus materiālus, kas pārkāpj trešās puses intelektuālo īpašumu vai tiesības;
- (f) uzturēt profesionālu rīcību visā saziņā ar zīmoliem un Uzņēmuma pārstāvjiem;
- g) izvairieties no nelikumīgas, diskriminējošas, uzmācīgas, apmelojošas, seksuāla rakstura vai citādi pamatoti var kaitēt zīmola vai uzņēmuma reputācijai, veidojot saturu saskaņā ar šo Līgumu; un
- (h) pirms darījuma papildinājuma pieņemšanas nekavējoties atklāj jebkādu interešu konfliktu (piemēram, esošu darījumu ar tiešo konkurentu).

7. Intelektuālais īpašums un lietošanas tiesības

7.1 Creator patur īpašumtiesības uz viņu radīto saturu, ievērojot lietošanas tiesības, kas piešķirtas zīmolam un/vai uzņēmumam saskaņā ar attiecīgo Darījuma papildinājumu.

7.2 Jebkuri licencēšanas noteikumi, lietošanas periodi vai ekskluzivitātes periodi ir noteikti katram darījumam, un tie nepārsniedz to, par ko ir panākta vienošanās šajā darījuma papildinājumā.

8. Konfidencialitāte Katra puse paturēs konfidenciālu jebkādu nepublisku informāciju, ko kopīgo otra puse vai zīmola partneris (piemēram, darījuma noteikumi, maksas, neizpaustie produkti un kampaņas stratēģija), un neizpaudīs to trešajām pusēm bez piekrišanas, izņemot profesionāliem konsultantiem, kuriem ir uzticības pienākums, vai gadījumos, kad izpaušanu pieprasa likums.

9. Datu aizsardzība

9.1 Katra puse ievēro UK GDPR un Data Protection Act 2018 noteikumus attiecībā uz personas datiem, kas tiek kopīgoti saskaņā ar šo Līgumu.

Uzņēmums 9.2 izmantos Creator personas datus, lai palaistu šo pakalpojumu, ierosinātu un organizētu darījumus un veiktu maksājumus, un kopīgos tos ar zīmolu tikai saskaņā ar 2.3 klauzulu. Uzņēmums to sargās un nepārdos.

10. Termiņš un izbeigšana

10.1 Šim Līgumam nav noteikta beigu datuma, un tas nebeidzas ar laiku. Tas paliek spēkā, līdz kāda no pusēm to izbeidz, 14 dienas iepriekš rakstiski paziņojot saskaņā ar 15. sadaļu (Paziņojumi).

10.2 Ja paziņojuma sniegšanas brīdī uzņēmuma iegūtais darījuma papildinājums joprojām ir aktīvs, šis Līgums netiks izbeigts, kamēr darījums nav pabeigts, neskatoties uz 14 dienu paziņošanas periodu. “Pabeigts” nozīmē vēlāko no kampaņas beigu datuma, kas norādīts darījuma papildinājumā, un datumu, kurā autoram ir samaksāts pilns.

10.3 Šī Līguma izbeigšana neietekmē: (i) komisijas maksu, kas jau ir parādā par darījumiem, kas nodrošināti pirms tā beigām; (ii) saistības saskaņā ar jebkuru aktīvo darījuma papildinājumu, kas turpinās līdz brīdim, kad šis darījums ir pabeigts; vai (iii) klauzulas 3.4 un 3.6 zīmoliem, ar kuriem Creator tika iepazīstināts pirms tā beigām.

10.4 Katra puse var nekavējoties izbeigt šo Līgumu, iesniedzot rakstisku paziņojumu, ja otra izdara būtisku pārkāpumu, kas netiek novērsts 14 dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma, kurā tas tiek pieprasīts. Uzņēmums var nekavējoties apturēt vai izbeigt šo Līgumu, ja veidotājs būtiski pārkāpj 6.2 klauzulu.

11. Atbildības ierobežojums

11.1 Uzņēmuma loma aprobežojas ar iespēju ieviešanu un veicināšanu. Ja vien darījuma papildinājumā nav norādīts citādi, uzņēmums nav pamata zīmola līguma puse un nav atbildīgs par zīmola nemaksāšanu, pārkāpumu vai nepareizu rīcību.

11.2 Neviena no pusēm nav atbildīga otrai par netiešiem, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas izriet no šī Līguma.

11.3 Nekas šajā Līgumā neierobežo vai neizslēdz nevienas puses atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies nolaidības dēļ, par krāpšanu vai krāpniecisku sagrozīšanu, vai par jebkuru citu atbildību, ko nevar ierobežot vai izslēgt saskaņā ar Anglijas tiesību aktiem.

11.4 Saskaņā ar punktu 11.3, uzņēmuma kopējā atbildība, kas izriet no šī Līguma vai saistībā ar to, neatkarīgi no tā, vai tas ir līgumā, deliktā (tostarp nolaidības dēļ) vai citādi, nepārsniegs kopējo komisiju, ko Uzņēmums saņēmis no Radītāja darījumiem 12 mēnešu laikā pirms prasības iesniegšanas.

12. Atlīdzība Izveidotājs piekrīt atlīdzināt Uzņēmumam saprātīgus zaudējumus un izmaksas, kas rodas no trešo pušu prasībām, kas radušās tādēļ, ka Radītājs ir pārkāpis klauzulu 6.2, Radītājs izmantojis autortiesības pārkāpjošu materiālu vai nepatiesus apgalvojumus saturā, kas izveidots saskaņā ar šo Līgumu.

13. Strīdu izšķiršana un piemērojamās tiesības

13.1 Puses vispirms centīsies atrisināt jebkuru strīdu neformāli, godprātīgi apspriežoties.

13.2 Šo Līgumu regulē England and Wales likumi. Strīdi, kas nav atrisināti neformāli, ir pakļauti England and Wales tiesu ekskluzīvai jurisdikcijai.

14. Viss līgums un izmaiņas

14.1 Šis Līgums kopā ar visiem parakstītajiem darījuma pielikumiem ir viss līgums starp pusēm par šo tēmu un aizstāj jebkādas iepriekšējās rakstiskās vai mutiskās diskusijas vai vienošanās.

14.2 Katra puse apstiprina, ka nav paļāvusies uz nevienu paziņojumu, kas nav izklāstīts šajā Līgumā, taču nekas šajā Līgumā neizslēdz atbildību par krāpniecisku maldināšanu.

14.3 Jebkādas izmaiņas šajā Līgumā ir jānoformē rakstiski un abām pusēm ir jāsaskaņo (pietiek ar e-pasta apstiprinājumu).

15. Paziņojumi

15.1 Jebkurš paziņojums saskaņā ar šo Līgumu, tostarp paziņojums par tā izbeigšanu saskaņā ar 10. sadaļu, ir jāiesniedz rakstiski un jānosūta pa e-pastu uz Veidotāja e-pasta adresi, kas norādīta sadaļā Veidotāja informācija, un uz e-pasta adresi, kuru uzņēmums sniedz Radītājam rakstiski vai izmantojot citu rakstisku metodi, par kuru puses vienojušās.

15.2 Paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu: ja nosūtīts pa e-pastu pirms plkst. 17:00 darba dienā, šajā dienā; pretējā gadījumā nākamajā darba dienā; ja nosūtīts pa pastu, divas darba dienas pēc nosūtīšanas.

16. Atdalāmība Ja kāds no noteikumiem tiek atzīts par spēkā neesošu, nelikumīgu vai neizpildāmu, pārējais paliek spēkā, un puses godprātīgi vienojas, lai to aizstātu ar tādu, kas pēc iespējas tuvāk sasniedz sākotnējo nolūku.

17. Atteikšanās Nekāda neviena no pusēm neveiksme vai kavēšanās izmantot šajā Līgumā paredzētās tiesības nav atteikšanās no šīm tiesībām, un neviena atsevišķa vai daļēja tiesību izmantošana nekavē to turpmāku izmantošanu.

18. Cesijas veidotājs nedrīkst nodot, nodot vai slēgt apakšlīgumus par savām tiesībām vai saistībām saskaņā ar šo Līgumu bez uzņēmuma iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Uzņēmums var nodot šo Līgumu sava biznesa pārņēmējam, ja Radītājs tiek rakstiski informēts.

19. Trešo pušu tiesības Šis Līgums nepiešķir tiesības nevienam, kas nav tā puse, un Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 uz to neattiecas.

20. Elementi un elektroniskais paraksts Šo Līgumu var parakstīt eksemplāros, tai skaitā ar elektronisko parakstu, katrs no tiem ir oriģināls un kas kopā veido vienu līgumu.

Paraksti Šim Līgumam nav noteikta termiņa un tas ir spēkā līdz beigām saskaņā ar 10.sadaļu.

Vidfluencer vārdā (Aryan Khan un Jonathan Neill, tirgojas kopā kā Vidfluencer):



Jonathan Neill



Aryan Khan

Radītājs:

Nosaukums (drukāts): _____

Paraksts: _____

Vecāks vai likumīgais aizbildnis (tikai tad, ja satura veidotājs ir jaunāks par 18 gadiem):

Es esmu Radītāja vecāks vai likumīgais aizbildnis. Es piekrītu šim Līgumam un pārliecināšos, ka veidotājs to ievēro.

Vārds (drukātā veidā): _____ Saistība ar veidotāju: _____

Paraksts: _____